כ״א באב התשפ״ד
25 באוגוסט 2024
שה. 2024-2370

<u>השפעות אסדרה (RIA): הוראות לעניין בחירת קופת גמל - עדכון</u>

דוח זה מעריך את השפעות של רגולציה שנקבעה (RIA) – עדכון הוראות לעניין בחירת קופת גמל ופרסום הליך קרנות נבחרות.

כללי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) ערכה בחינה ביחס לרפורמת קרנות ברירת המחדל שיצאה לדרך בנובמבר 2016 על כל מרכיביה, לרבות הצורך בעריכת הליך חדש נוסף לקביעת קרנות נבחרות שיתחילו לפעול החל מנובמבר 2024 ולמשך ארבע שנים הבאות (להלן – **ההליך הרביעי**), עם סיום תקופת הזכייה של הקרנות הנבחרות שנבחרו בהליך הקודם והחלו לפעול בנובמבר 2021. במהלך שבע וחצי השנים שחלפו מאז כניסתן של הקרנות הנבחרות לתוקף, עקבה הרשות אחר ההתפתחויות בשוק הפנסיה וניתחה את הממצאים, כדי לבחון את השלכות בחירת קרנות נבחרות על שוק הפנסיה והשפעותיה על כשלי השוק שהיו קיימים ערב כניסת הקרנות הנבחרות לתוקף.
בשלב ראשון נבחנה השפעתן של קרנות הנבחרות על שוק הפנסיה בישראל. בשלב זה נבחנו, בין היתר, התמורות שחלו בשוק זה ומידת השגת היעדים שלשמן הוקמו הקרנות הנבחרות. בשלב השני, ולאחר שנקבע כי רצוי לצאת בהליך לבחירת קרנות נבחרות חדשות, נבחנו הפרמטרים שלפיהם יש לבחור את הקרנות הנבחרות החדשות.

לאור האמור והשינויים האמורים בשוק ולקראת פרסום ההליך לקביעת קרנות נבחרות, נקבעו הוראות לעניין המנגנון על פיו יצרף מעסיק לאחת מהקרנות הנבחרות את כל אחד מעובדיו שלא מימשו את זכותם לבחירת קופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן. כמו-כן, נקבעו הוראות לעניין האפשרות לבצע המרה של שיעור דמי הניהול של הקרנות הנבחרות מצבירה להפקדה לרבות עדכון הנוסחה לשקלול דמי הניהול מהיתרה הצבורה ומהפקדה הקבועה בחוזר. בנוסף לכך, הוארך משך תוקפו של ההליך לקביעת הקרנות הנבחרות.

1. רקע אודות סביבת מושא האסדרה

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005 (להלן – **חוק קופות גמל**), קובע כי עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל כאמור, והכל בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים על פי סעיף 22 לחוק קופות גמל. עוד נקבע כי מעסיקו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל קובע כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, לקופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם. בסעיף 20(ג) לחוק קופת גמל נקבע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – **הממונה**) רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

במהלך שנת 2016 יצאה לדרך רפורמת קרנות פנסיה ברירת המחדל, מטרת הרפורמה הייתה שיפור המענה שניתן לכשלי שוק הקיימים בשוק הפנסיה בישראל, הפוגעים בציבור החוסכים ובפרט בעובדים הלא מאוגדים, וכן לסייע להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות בשוק החיסכון הפנסיוני. לפיכך, בשנת 2016 נכנס לתוקפו חוזר גופים מוסדיים 2016-9-8 "הוראות לעניין בחירת קופת גמל - תיקון" (3.7.2016) (לעיל ולהלן בהתאמה – **החוזר** ו- **רפורמת קרנות ברירת המחדל הנבחרות** או **הרפורמה**) בעקבותיו נערכו שלושה הליכים לקביעת קרנות נבחרות. ערב כניסת החוזר לתוקפו נשלט שוק קרנות הפנסיה החדשות על ידי חמש קרנות פנסיה גדולות שנתח השוק מהפקדות ונכסים שלהן עמד על כ-95% ו-97%, בהתאמה.

הרפורמה שכללה שלושה רכיבים – חיזוק הליך הבחירה של העובד, קביעת כללים להליך תחרותי שיעשה על ידי המעסיק, והליך לקביעת קרנות נבחרות על ידי הרשות.

בתמצית ייאמר כי החוזר מורכב משני חלקים, המציגים שתי חלופות לחברות מנהלות של קופות גמל לקבל הפקדת תשלומים של מעסיק עבור עובד חדש שלא בחר בעצמו את קופת הגמל אליה מועברים התשלומים בגינו. חלופה ראשונה היא הוראות ליישום אפשרות המעסיק, הקבועה בסעיף 20(ב) לחוק, לבחור בעצמו קרן ברירת מחדל עבור עובדיו החדשים שלא בחרו קרן בעצמם. במסגרת חלופה זו נקבע כי ההתקשרות בהסכמים מסוג זה בין המעסיקים לקרנות שנבחרו על ידם צריכה להתבצע במסגרת הליך, שוויוני ושקוף אשר מביא לידי ביטוי את האינטרסים של העובדים. חלופה שנייה שנקבעה בחוזר מספקת מענה למעסיקים אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים לבצע בעצמם הליך לקביעת קרן פנסיה לטובת עובדיהם שנמנעו מלבחור בעצמם קרן פנסיה. במסגרת חלופה זו על המעסיק להפנות את עובדיו החדשים לקרנות ברירת מחדל שיקבעו על ידי הממונה. כלומר, קרנות ברירת המחדל שייבחרו על ידי הממונה הן קביעה דיספוזיטיבית בלבד ביחס לזהות קרן ברירת המחדל, רק במצב שהעובד, בשלב הראשון, והמעסיק, בשלב השני, לא בחרו קרן בעצמם.

ביולי 2016 ערכה הרשות לראשונה הליך לקביעת קרנות נבחרות שיציעו דמי ניהול נמוכים למצטרפים חדשים (להלן – **ההליך הראשון**). הקרנות שנבחרו בהליך זה היו מיטב פנסיה מקיפה (להלן – **מיטב**) והלמן אלדובי פנסיה מקיפה (להלן – **הלמן אלדובי**). ב-1 בנובמבר 2016 החלו הקרנות הנבחרות לפעול ולקלוט מצטרפים חדשים בדמי הניהול שהוצעו על ידם במסגרת ההליך. תקופת הבחירה של הקרנות הנבחרות נקבעה למשך שנתיים עד ליום 1 בנובמבר 2018, זאת בהתאם לפסק הדין בבג"צ 3430/16 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ' הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון משרד האוצר (להלן – **בג"צ קרנות ברירת מחדל**). לקראת תום תקופת ההליך הראשון, ערכה הרשות הליך תחרותי נוסף לבחירת קרנות נבחרות כאמור, לתקופה של שלוש שנים נוספות (להלן – **ההליך השני**). במסגרת הליך זה נבחרו ארבע קרנות: מיטב והלמן אלדובי, אשר שימשו כקרנות נבחרות במסגרת ההליך הראשון, וכן אלטשולר שחם פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה מקיפה (להלן בהתאמה– **אלטשולר שחם** ו-**פסגות**). תקופת ההליך השני כאמור היתה עד ליום 31 באוקטובר 2021. לקראת תום תקופת ההליך השני, ערכה הרשות הליך תחרותי נוסף לבחירת קרנות נבחרות כאמור לתקופה של שלוש שנים נוספות (להלן – **ההליך השלישי**). במסגרת הליך זה נקבעו ארבע קרנות: מיטב ואלטשולר שחם, ששימשו

כקרנות נבחרות במסגרת ההליך השני, ומור פנסיה מקיפה ואינפיניטי פנסיה מקיפה (להלן בהתאמה – **מור** ו-**אינפיניטי**) שהוקמו במהלך שנת 2022 והחלו לפעול כקרנות נבחרות החל מאפריל 2022. תקופת ההליך השלישי הינה עד ליום 31 באוקטובר 2024.

החוזר והמנגנונים שהוסדרו במסגרתו נקבעו מכוח סמכות הממונה לפי סעיף 20(ג) לחוק וכחלק מתפקידו לפעול לטובת ציבור המבוטחים כפי שאלו פורשו בהרחבה בפסיקת בית המשפט העליון (בג"ץ 7721/96 איגוד שמאי הביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח, פ"ד נה(3) 625 (2001); ראו גם: בג"ץ 5064/03 לשכת סוכני הביטוח נ' המפקח על הביטוח, פ"ד נח(3) 217, 224-226 (2004); דנג"ץ 6127/00 המפקחת על הביטוח נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(4) 937 (2004); בג"צ קרנות ברירת מחדל).

פרסום זה, ופרסום טיוטת תיקון החוזר וטיוטת מסמכי ההליך לקביעת הקרנות הנבחרות להערות הציבור, מאפשר הליך חשיבה וליבון ציבורי שקוף ורחב, בין היתר, כפי שציין בית המשפט העליון בבג"צ קרנות ברירת מחדל.
נוסף על כך, דו"ח זה הינו בהתאם לסעיף 34 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021.

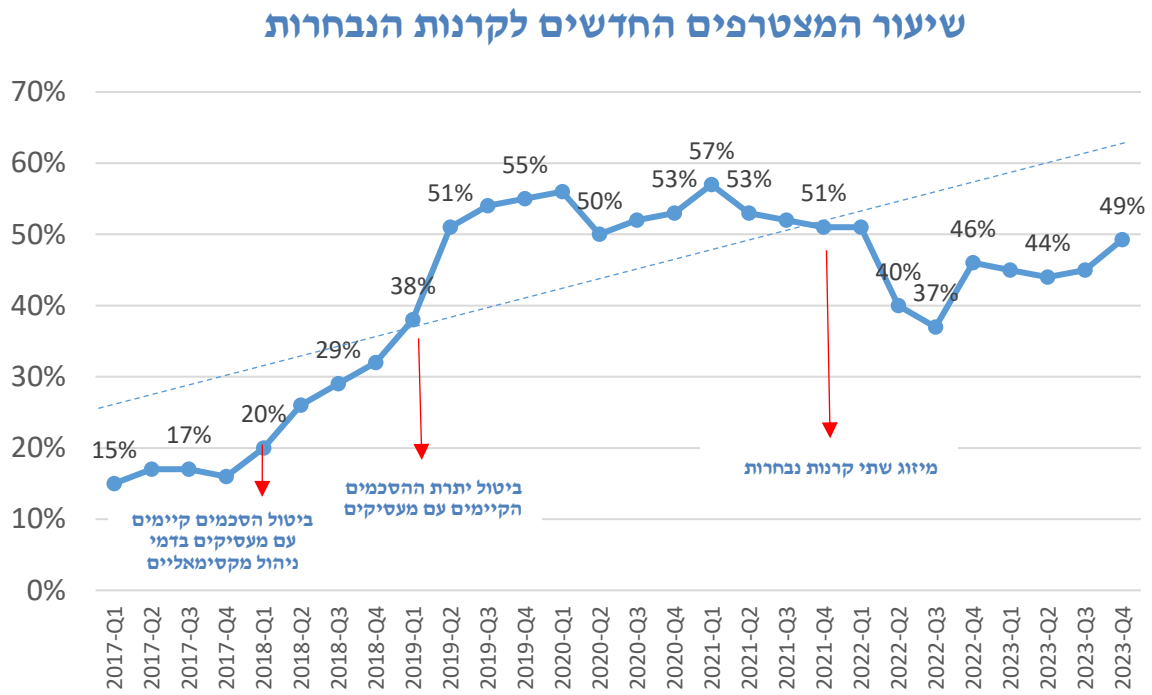
2. בחינת השפעת האסדרה של הקרנות הנבחרות על שוק הפנסיה בישראל עד היום

כאמור לעיל, במהלך שבע וחצי השנים שחלפו מעת כניסתן של הקרנות הנבחרות לתוקף ועד לימים אלו, עוקבת הרשות אחר ההתפתחויות שחלו בשוק הפנסיה ומנתחת את הממצאים, במטרה לבחון את השלכות הרפורמה על שוק הפנסיה ואת השפעותיה על כשלי השוק שהיו קיימים ערב כניסת הקרנות הנבחרות לתוקף.

מהממצאים כאמור שנאספו לאורך השנים, ניתן ללמוד על יעילות הרפורמה ועל השינויים שחלו בשוק הפנסיה מעת כניסתה לתוקף. להלן עיקרי הממצאים העולים מניתוח נתוני השוק:

א. הגברת התחרותיות בשוק הפנסיה בישראל

במהלך השנים שמכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף, גבר זרם המצטרפים לקרנות הנבחרות משיעור של 8% ערב כניסת הרפורמה לתוקף ועד לשיעור של 49% בשנת 2023. כלומר, כמחצית מהמצטרפים החדשים לקרנות הפנסיה בשנת 2023 הצטרפו לקרנות הנבחרות עם דמי ניהול מוזלים, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן:



כעולה מגרף הנתונים שלעיל, קו המגמה של שיעור המצטרפים לקרנות הנבחרות (הקו המקווקו בתרשים) הלך וגדל באופן עקבי במהלך השנים. המהלך של ביטול הסכמים עם מעסיקים בדמי ניהול מקסימליים במרץ 2018, כמו גם המהלך של ביטול יתרת ההסכמים הקיימים עם מעסיקים במרץ 2019 הביאו להאצה משמעותית של התהליך. הליכי המיזוג שאירעו בשוק החיסכון הפנסיוני במהלך שנת 2021 הביאו לירידה זמנית בכמות המצטרפים לקרנות הנבחרות, אולם שינוי מגמה זה התהפך ושיעור המצטרפים לקרנות הנבחרות חזר כמעט לרמתו ערב המיזוגים כאמור.

בחינת שיעור המצטרפים לפי תעודת זהות לקרנות הפנסיה בשנת 2023 בלוח שלהלן מעלה כי שתי קרנות נבחרות הובילו את כמות המצטרפים בשוק.

חברה	שיעור מסך המצטרפים לקרנות הפנסיה בשנת 2023
מיטב	27%
אלטשולר שחם	16%
הפניקס	14%
הראל	13%
כלל	11%
מנורה מבטחים	9%
מגדל מקפת	7%
מור	3%
אינפיניטי	1%

מנתוני ההצטרפויות לשנת 2023 עולה כי בשעה שקרן הפנסיה מיטב הגדילה באופן משמעותי את חלקה בשיעור המצטרפים מ-17% בשנת 2020 ל-27% בשנת 2023, וקרן הפנסיה של אלטשולר שחם שמרה על חלקה בשיעור המצטרפים, שיעור המצטרפים לקרנות הפנסיה מור ואינפיניטי עמד על השיעור הנמוך ביותר בשוק על אף היותן קרנות נבחרות בשנת 2023. פערים משמעותיים אלו בין הקרנות הנבחרות אפשר לייחס לכך שההליך השלישי נכנס לתוקף כבר בנובמבר 2021, בשעה שקרנות הפנסיה מור ואינפיניטי החלו את פעילותן רק באפריל 2022. מאחר ובהליך השלישי (כמו כל ההליכים שקדמו לו) לא נקבע מנגנון לחלוקת העובדים החדשים בין הקרנות הנבחרות, מיד עם כניסת ההליך השלישי לתוקפו בחרו מעסיקים על פי העדפתם את הקרן הנבחרת אליה יצרפו את עובדיהם מתוך שתי הקרנות הנבחרות שהיו קיימות באותה העת. מגמה זו של בחירת המעסיקים באה לידי ביטוי ביתר שאת לאור העובדה שקרנות הפנסיה אלטשולר ומיטב כבר היו לקרנות נבחרות בהליך השני, וככלל מעסיקים לא שינו את בחירתם לאחת מהקרנות הקטנות החדשות לאחר שהחלו את פעילותן. ריכוז הנסיבות האמורות, הביא לכך שעל אף היותן קרנות נבחרות, אפשרות החדירה של מור ואינפיניטי לשוק הפנסיה במסגרת ההליך השלישי היתה מוגבלת.

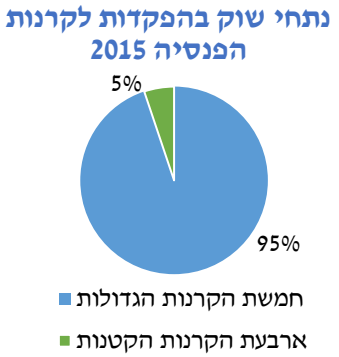
ב. צמצום הריכוזיות בשוק הפנסיה בישראל

ערב הרפורמה, פעלו בשוק הפנסיה תשע קרנות פנסיה שבהתאם למאפייניהן התחלקו למעשה לשתי קבוצות בהתאם לנתחי השוק שלהן – חמש קרנות גדולות בבעלות חברות הביטוח וארבע קרנות קטנות בבעלות בתי ההשקעות. בהליך הראשון נקבעו שתיים מתוך הקרנות הקטנות לשמש כקרנות נבחרות, בהליך השני נבחרו כל ארבעת הקרנות הקטנות לשמש כקרנות נבחרות. בשלהי ההליך השני מוזגו שתי קרנות פנסיה נבחרות לקרנות פנסיה אחרות, אולם בתחילת ההליך השלישי החלו לפעול שתי קרנות חדשות, כך שמספר קרנות הפנסיה בשוק נותר תשע קרנות. בהליך השלישי נבחרו ארבעת הקרנות הקטנות להיות קרנות פנסיה נבחרות.

<u>היקף ההפקדות השוטפות לקרנות הפנסיה</u>

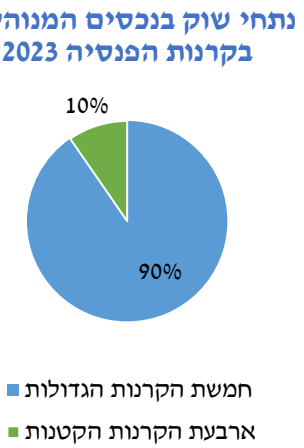
מהתרשימים שלהלן עולה כי נתח השוק של הקרנות הקטנות מתוך סך ההפקדות השוטפות בשוק הפנסיה עלה משיעור של כ-5% ערב כניסת הקרנות הנבחרות לתוקף, לשיעור של כ-15% בשנת 2023. כלומר, נתח השוק של הקרנות הקטנות בהפקדות גדל פי 3 בשבע השנים שחלפו מכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף.

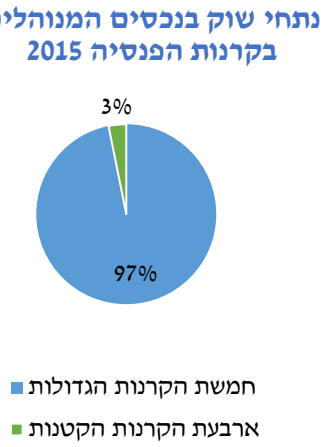




היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה

מהתרשימים המוצגים להלן עולה כי נתח השוק של הקרנות הקטנות מתוך סך הנכסים בשוק הפנסיה עלה משיעור של כ-3% ערב כניסת הקרנות הנבחרות לתוקף לשיעור של כ-10% בסוף שנת 2023. כלומר, נתח השוק של הקרנות הקטנות בנכסים גדל ביותר מפי 3 בשבע השנים שחלפו מכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף.





מהנתונים האמורים עולה כי רפורמת הקרנות הנבחרות ממשיכה לתת את אותותיה בשוק, כאשר נתחי השוק של הקרנות הנבחרות הן בהפקדות והן בנכסים כבר מתחילים להצביע על מגמה של גידול הנראה לעין. עם זאת, בעוד שנתוני ההצטרפויות מצביעים על הובלה של שתיים מתוך ארבעת הקרנות הנבחרות כאמור לעיל, הרי שמנתוני נתחי השוק בהפקדות ובנכסים המנוהלים עולה כי מגמת השינוי הינה מתונה יותר. מגמת השינוי המתונה כאמור בנתחי השוק בהפקדות ובנכסים המנוהלים אפשר לייחס בין היתר לחתך החוסכים המצטרפים לקרנות הנבחרות, הכוללים בעיקר חוסכים צעירים או בעלי רמות שכר נמוכות יחסית ללא יתרה צבורה משמעותית.

מדדי ריכוזיות

הריכוזיות בענף החיסכון הפנסיוני נמדדת באמצעות מספר מדדים מקובלים וביניהם מדד CR5 הבודק את נתח השוק של חמשת הגופים הגדולים בשוק ומדד ה-HHI המודד את רמת הריכוזיות בשוק.

מדדי ריכוזיות - קרנות הפנסיה החדשות												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
מדד CR5	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.9	0.87	0.84	0.84	0.85
מדד HHI	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16

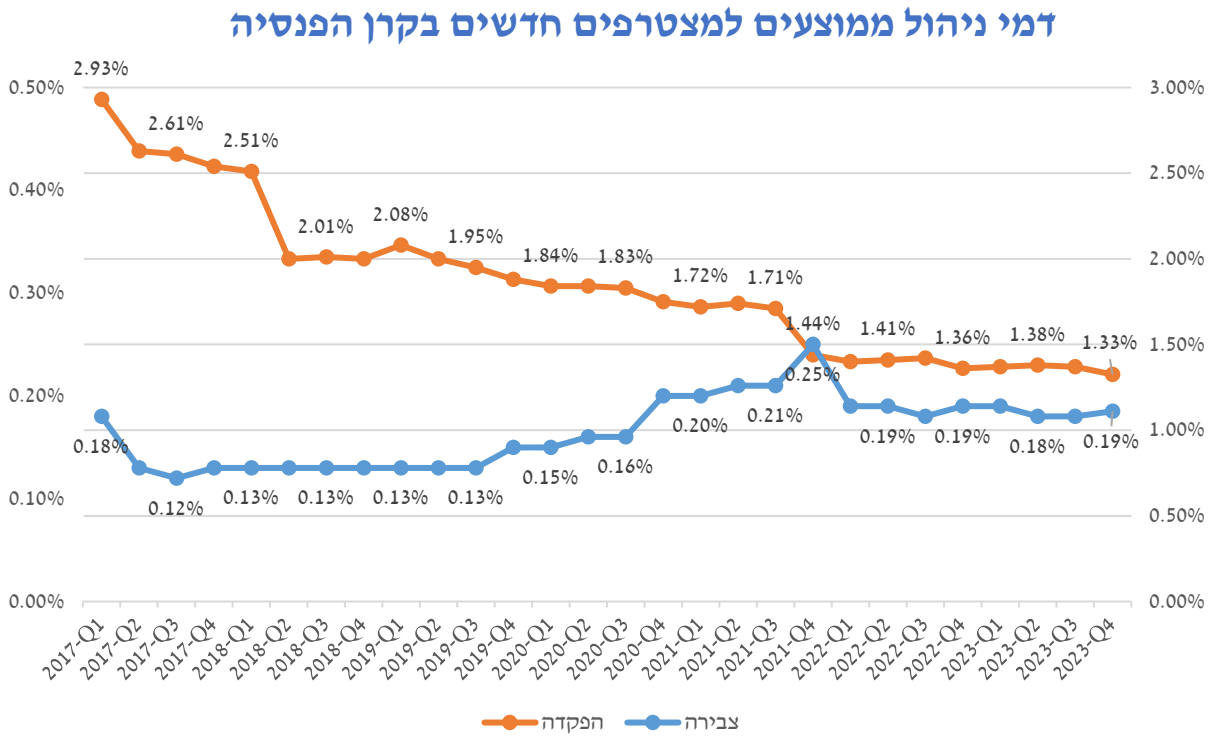
כפי שניתן לראות בטבלה, בשנים שלפני תחילת רפורמת הקרנות הנבחרות (שנכנסה לתוקפה בסוף 2016), מדד CR5 היה יציב וגבוה ועמד על רמה של 0.95, נתון המצביע על רמת ריכוזיות גבוהה יחסית בתחום הפנסיה. ניתן לראות כי במהלך השנים האחרונות התפתחה התחרות בענף בין חמש החברות הגדולות, כאשר מדד CR5, המודד את נתחי השוק בין חמש השחקנים הגדולים, נמצא במגמת ירידה שנמשכה גם לתוך ההליך השלישי והגיע בשנת 2023 עד לרמה של 0.85. מדד HHI, הבוחן את נתחי השוק של כלל השחקנים בענף, המשיך גם הוא את מגמת הירידה שנמשכה גם לתוך ההליך השלישי והגיע בשנת 2023 עד לרמה של 0.16, נתון המצביע על שוק תחרותי במידה בינונית מבחינת נתחי השוק של השחקנים בענף.

ג. המשך מגמת הירידה בשיעור דמי הניהול

השפעת הקרנות הנבחרות באה לידי ביטוי גם ברמת דמי הניהול הנהוגה בשוק. מגמת הירידה בדמי הניהול בשוק, הן למצטרפים חדשים והן לכלל החוסכים בשוק, ניכרת כבר מתקופת ההליך הראשון ונמשכה גם לתוך תקופת ההליך השלישי תוך השגת התייצבות של המחירים בשוק.

<u>ירידה בשיעור דמי הניהול למצטרפים חדשים</u>

התרשים שלהלן מציג את השינוי בממוצע דמי הניהול למצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה, מתחילת רפורמת הקרנות הנבחרות ועד לסוף שנת 2023:

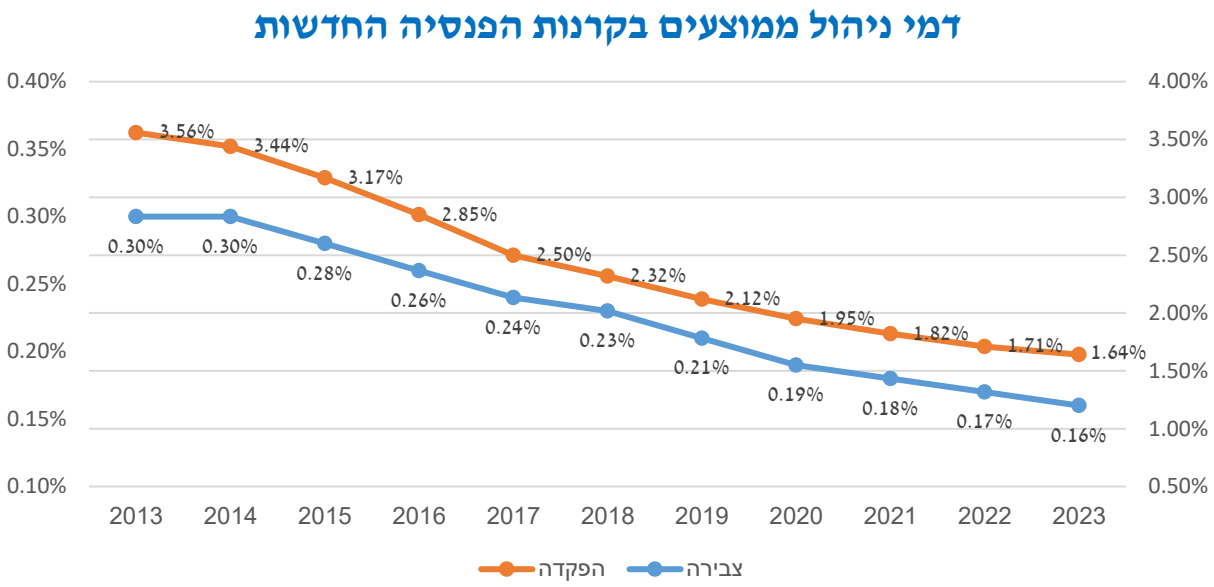


כעולה מהנתונים, שיעור דמי הניהול למצטרפים חדשים נמצא במגמת ירידה עקבית ומתמשכת לאורך השנים האחרונות, כאשר בשנת 2023 שיעורי דמי הניהול עמדו בממוצע על רמה של פחות משליש מהתקרות הקבועות בתקנות, הן מהפקדה והן מהצבירה, והתייצבו על שיעורים של כ-0.19% מהצבירה ו-1.33% מהפקדה. מגמה זו נבעה מהשפעה משולבת של הנפח ההולך והגדל של המצטרפים החדשים לקרנות הנבחרות בדמי ניהול נמוכים, שכאמור עמד בשנת 2023 כבר על כמחצית מסך המצטרפים, ושל התחרות הגוברת בשוק שהביאה לירידת דמי הניהול גם עבור המצטרפים לקרנות האחרות.

בהליך השלישי בחרה הרשות לתת דגש מיוחד לאוכלוסיית הצעירים, העובדים המוחלשים וחוסכים ללא צבירה משמעותית. לכן בחרה הרשות להגביל את תקרת דמי הניהול מההפקדה בהליך ל-1% מאחר ודמי הניהול מההפקדה משמעותיים יותר לאוכלוסיות אלה. את ההשפעה על דמי הניהול ניתן לראות החל מהרבעון הרביעי של 2021, המועד בו נכנס ההליך השלישי לתוקפו. ערב כניסת ההליך השלישי לתוקף עמד ממוצע שיעור דמי הניהול מהפקדה על 1.71%, ושנתיים לתוך ההליך השלישי עמד ממוצע שיעור דמי הניהול מהפקדה על 1.33%, המהווה ירידה של כ-22% בדמי הניהול מההפקדות למצטרפים חדשים.

<u>ירידת דמי הניהול הממוצעים לעמיתים קיימים</u>

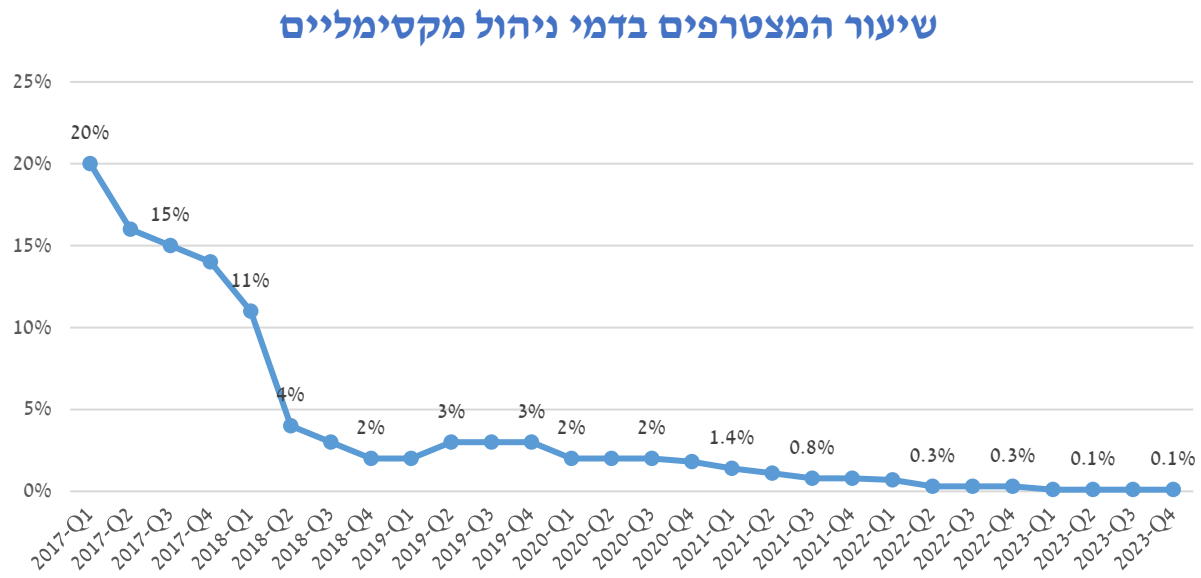
התרשים שלהלן מציג את השינוי בדמי הניהול הממוצעים לעמיתים פעילים בשנים האחרונות ועד לסוף שנת 2023:



כעולה מהנתונים שבתרשים, השפעת הקרנות הנבחרות על רמות המחירים בשוק לא פסחה גם על כלל החוסכים בשוק. הגברת כוח המיקוח של החוסכים כתוצאה מקיומה של חלופה אטרקטיבית וזמינה, הביא לכך שגם עמיתים פעילים בחשבונות קיימים נהנו מירידה מתמשכת ועקבית בדמי הניהול הממוצעים. נתונים אלו מצביעים על הגברת המודעות של כלל ציבור החוסכים לדמי הניהול המשולמים על ידם, ועל היכולת שלהם לשפר את מצבם.

<u>ירידה משמעותית בשיעור המצטרפים בדמי ניהול מקסימליים</u>

מכניסת רפורמת קרנות נבחרות אנו עדים לירידה דרמטית בשיעור המצטרפים בדמי ניהול מקסימליים. להלן תרשים המציג את שיעור המצטרפים בדמי ניהול מקסימליים:



כעולה מהנתונים שבתרשים, ערב רפורמת הקרנות הנבחרות עמד שיעור המצטרפים בדמי ניהול מקסימליים על שיעור של 23%. כלומר, כרבע מהמצטרפים עשו זאת בדמי הניהול בשיעור המרבי. שיעור זה הלך ופחת לאורך השנים, כאשר המהלך של ביטול הסכמים קיימים עם מעסיקים בדמי ניהול מקסימליים שנכנס לתוקפו במרץ 2018 הביא לירידה הדרמטית ביותר, עד שנכון לסוף שנת 2023 עמד שיעור זה על 0.1% בלבד מסך המצטרפים החדשים.

3. הצורך בהסדרה - יציאה להליך חדש לקביעת קרנות נבחרות

לאחר בחינה וניתוח ההשפעות של רפורמת הקרנות הנבחרות נראה כי השפעת המהלך ניכרת בשוק ומביאה לתוצאות רצויות. בכלל תוצאות אלה ניתן למנות את המשך מגמת הירידה בשיעור דמי הניהול, את הגברת התחרות בשוק הפנסיה בישראל ואת צמצום הריכוזיות הקיימת בידיהן של קרנות הפנסיה הגדולות באמצעות חיזוק כוחן של הקרנות הקטנות תוך התחלת צמיחתן של שתי קרנות פנסיה חדשות (מור ואינפיניטי).

מגמת הירידה בשיעור דמי הניהול שהושגה בשוק השפיעה הן על דמי הניהול לעמיתים חדשים המצטרפים לקרנות הנבחרות - במובן זה נותנות הקרנות הנבחרות מענה זמין וזול גם לעמיתים שאין להם כוח מיקוח מול הקרנות לצורך השגת דמי ניהול נמוכים; הן לעמיתים חדשים המצטרפים לקרנות פנסיה אחרות - כתוצאה מקיומן של הקרנות הנבחרות כאלטרנטיבה זמינה השתפר כוח המיקוח שלהם; והן לעמיתים קיימים בכלל הקרנות - שהגברת כוח המיקוח שלהם לצד הגברת המודעות למחירים המשולמים על ידם ניכר היטב בנתונים.

אולם לא די בכך, ולעמדת הרשות גם היום נדרש המשך המהלך לצורך שימור ההישגים שהושגו עד כה במסגרת רפורמת הקרנות הנבחרות, הן לעניין שמירה על רמת מחירים נמוכה בשוק תוך הצבת אלטרנטיבה זמינה בדמי ניהול נמוכים לכלל המצטרפים בדגש על מצטרפים נטולי כוח מיקוח, והן לעניין המשך הנעת המגמה שהחלה להפחתת הריכוזיות בשוק. כמו-כן, נכון להיום למרבית המעסיקים בשוק לא קיימים הסכמי ברירת מחדל עבור עובדיהם כיוון שבחרו שלא לצאת להליך תחרותי חדש לאחר פקיעתם של ההסכמים הישנים.

לפיכך, לקראת מועד סיום תקופת הזכייה של הקרנות הנבחרות שנקבעו בהליך השלישי, הוחלט כי יש לצאת להליך חדש לבחירת קרנות נבחרות חדשות, ובכך להמשיך לספק אלטרנטיבה זמינה וזולה לעובדים שלא מבצעים בחירה אקטיבית או שלא קיים להם כוח מיקוח תוך שימור רמת המחירים הנמוכה בכלל השוק, ולהמשיך את תהליך צמצום הריכוזיות בעיקר על ידי חיזוק כוחן של הקרנות הקטנות שלא מכבר נכנסו לשוק תוך יצירת עניין גם לחוסכים בעלי שכר גבוה ויתרות גדולות להצטרף לקרנות הנבחרות.

4. סקירות של דין משווה

טרם הנהגת רפורמת קרנות פנסיה ברירת מחדל, בחנה רשות שוק ההון מודלים שונים לבחירת קרנות פנסיה נבחרות הקיימים במדינות שונות בעולם, ואת התאמתם לשוק הפנסיה בישראל. מהבחינה עלה כי בצ׳ילה בה קיימת מערכת פנסיה במבנה הדומה למערכת הפנסיה המונהגת בישראל, מתקיים הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה נבחרת המהווה קרן פנסיה ברירת מחדל למצטרפים חדשים שלא בחרו בקרן פנסיה אחרת. המטרה של קובעי המדיניות בצ׳ילה, הייתה כי הליך זה יביא להורדת דמי ניהול בחיסכון הפנסיוני והקטנת רמת הריכוזיות, בין היתר, באמצעות הגברת התחרותיות בשוק ועידוד כניסתן של חברות חדשות.

מאז כניסת רפורמת קרנות ברירת מחדל לתוקף בישראל, עוקבת הרשות אחר המגמות הקיימות בעולם בכלל ואחרי ההתפתחויות בצ׳ילה בפרט, מהן עלה כי לצורך קיומו של הליך בר קיימא שיביא להצלחת הרפורמה על כל מטרותיה בישראל נכון כי תקבע במסגרת ההליך רמת מחירים מינימלית.

5. בחינת חלופות מרכזיות ונימוקים לחלופה שנבחרה

במסגרת ההליכים הקודמים נקבעו דמי הניהול כפרמטר יחיד לבחירת קרנות נבחרות, וכן נקבעו תנאים נוספים לשקלול התוצאות כגון פקטור שלילי לקרנות הגדולות. לקראת קיום הליך לבחירת קרנות נבחרות שיכנס לתוקפו בנובמבר 2024, נערכה ברשות בחינה מחודשת של ההחלטות שהתקבלו לגבי ההליכים הקודמים במסגרתה נבחנו גם הסוגיות הבאות:

א. הוספת פרמטרים נוספים לבחירת קרן נבחרת

כאמור, בכל ההליכים הקודמים הפרמטר היחיד ששימש לבחירת קרן נבחרת היה שיעור דמי הניהול המוצעים. להלן יוצגו הטענות בשלן, לעמדת הרשות, נכון להישאר עם פרמטר זה בלבד גם בהליך הרביעי:

1. הרציונל המרכזי בקביעה זו היה, ועודנו, היות דמי הניהול הפרמטר האובייקטיבי היחיד שעליו ניתן להתבסס. אובייקטיביות זו באה לידי ביטוי במספר מובנים:

א. הצעה לגביית דמי ניהול בשיעור מסוים מתייחסת לתקופת החיסכון העתידית, היא סופית וניתנת לכימות. הכנסת פרמטרים נוספים כגון איכות השירות או שיעור התשואה שמסתמכים על פעולות העבר אין בהם כדי להבטיח את ביצועי אותן קרנות בעתיד. כך למשל, בחינת היסטוריית התשואות שהושגו על ידי קרנות הפנסיה מצביעה על מקרים של שינוי מגמה בכל הקשור לתשואה של קרנות הפנסיה השונות לאורך השנים.

	תשואה בקרנות הפנסיה החדשות	
קרן	תשואה מצטברת בשנים 2021-2023	תשואה מצטברת בשנים 2018-2020
א	14.48%	25.07%
ב	24.69%	21.87%
ג	20.26%	18.14%
ד	22.02%	21.65%
ה	21.88%	18.94%
ו	23.45%	21.87%
ז	24.32%	19.70%

*בהתאם לנתונים המפורסמים במערכת הפנסיה נט.
**תשואה במסלול ההשקעה לגילאי 50 ומטה.

הנתונים המוצגים בטבלה מעידים על כך שביצועי העבר אינם מנבאים את ביצועי העתיד. כך, בתקופה שבין השנים 2018-2020 קרנות א', ב' ו- ו' הובילו בתשואות הקרנות, בעוד שבשנים 2021-2023 קרנות ב' ו-ז' הובילו בתשואות הקרנות. יתרה מכך, קרן א' הובילה בתשואה בשוק בין השנים 2018-2020, בין השנים 2021-2023 הציגה את התשואה הנמוכה ביותר ביחס ליתר הקרנות. כך גם קרן ז' שבשנים 2018-2020 הייתה בין הקרנות שהציגו את התשואות הנמוכות ביותר בשוק, בשנים 2021-2023 הייתה בין הקרנות שהציגו את התשואות הגבוהות בשוק.

ב. ציוני הקרנות הן בפרמטר איכות השירות והן בפרמטר שיעור התשואה הם ציונים פומביים המפורסמים באתר הרשות. שימוש בפרמטרים ידועים מראש בהליך בחירת הקרנות הנבחרות עלול להעלות טענות לגבי תכנון תוצאות ההליך בהתאם לתוצאות הידועות מראש של הקרנות בפרמטרים אלו. לעומת זאת, פרמטר דמי הניהול נקי מספקולציה זו שהרי אין כל דרך לנבא איזה שיעור של דמי ניהול יוצעו על ידי הקרנות השונות. בנוסף גם במדדי השירות קיימים שינויים באיכות השירות בין חברות שונות לאורך שנים.

2. בחירת פרמטרים של תשואה ושירות עשויה אומנם להוות תמריץ להשגת שירות ותשואה ברמה נאותה בקרנות הנבחרות לאורך כל תקופת הבחירה, עם זאת, מאחר ודרישת הרשות לשירות ותשואה ברמה נאותה נכונה לגבי כלל הקרנות, בין אם הן קרנות נבחרות ובין אם הן קרנות אחרות, קביעת רף לרמת שירות או תשואה נאותה בקרנות הנבחרות בלבד ללא קביעת רף זהה גם לגבי הקרנות האחרות, אינה נכונה.

לסיכום, הרציונל שעמד לנגד עיניי הרשות בגיבוש ההחלטה לאופן בחירת קרן נבחרת המיועדת לאותם עובדים שלא בחרו בקרן פנסיה המתאימה ספציפית לצרכיהם, היה ליצור מנגנון המתבסס על פרמטר אחיד שישרת את כלל העמיתים ברמת ודאות מוחלטת ולאורך זמן – שיעור דמי הניהול. לאור כל האמור, הרשות סבורה שנכון להותיר את פרמטר דמי הניהול כפרמטר המרכזי בהליך.

ב. בחינת העדפת קרנות בהליך

בהליך השלישי ובהתאם להוראת החוזר, נקבע בהליך יתרון לקרנות פנסיה שנתח השוק שלהן מתוך סך ההפקדות לקרנות פנסיה חדשות מקיפות קטן יחסית. במטרה לעודד גופים חדשים להיכנס לשוק הפנסיה ולהגיש הצעה במסגרת ההליך, נקבע מתווה הגנה מדורג שנבנה כך שקרנות שנתח השוק שלהן מסך ההפקדות בשנה שקדמה למועד הקובע עמד על פחות מ-5% קבלו הגנת ינוקא מלאה, בעוד שקרנות שנתח

השוק שלהן מסך ההפקדות בשנה שקדמה למועד הקובע עמד על שיעור שבין 5% ל-10% קיבלו הגנת ינוקא חלקית. באופן זה, לגופים חדשים שהגישו הצעה במסגרת ההליך, ניתנה הגנת ינוקא מלאה ואילו לקרנות הפנסיה שבהליכים הקודמים זכו להגנת ינוקא מלאה, ניתנה בהליך השלישי הגנה חלקית בלבד.

לקראת קיומו של ההליך הרביעי שצפוי להיכנס לתוקפו בנובמבר 2024, נערכה על ידי הרשות בחינה מחודשת ומעמיקה באשר לצורך להעניק בהליך הגנת ינוקא לקרנות בהסתמך על נתחי השוק שלהן. הבחינה נערכה לאורן של התמורות והשינויים שחלו בשוק הפנסיה בישראל כתוצאה מכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף כמפורט לעיל, לרבות השינויים שחלו בחלוקת נתחי השוק בנכסים המנוהלים ובהפקדות של קרנות הפנסיה ובדגש על קרנות הפנסיה שהחלו את פעילותן בתקופת ההליך השלישי.

מניתוח הנתונים כמפורט לעיל, עלה כי קרנות הפנסיה הנבחרות אומנם הצליחו גם לאורך ההליך השלישי לשמור על נתח השוק של כ-50% בכמות המצטרפים (אליו הגיעו כבר בהליך השני), עם זאת, כעולה מהתרשימים שלעיל תהליך הגידול בנתח השוק של הקרנות הנבחרות בהפקדות ובנכסים נמצאת עדיין בתחילתה והם עומדים עדיין על שיעורים נמוכים של כ-15% וכ-10% בהתאמה. נתח השוק של הקרנות הנבחרות בהפקדות עלה משיעור של כ-5% בשנת 2015 לשיעור של כ-15% בשנת 2023 ונתח השוק בנכסים המנוהלים עלה משיעור של כ-3% בשנת 2015 לשיעור של כ-10% בשנת 2023. לפיכך, הרשות סבורה כי יש להמשיך ולקדם את תהליך צמצום הריכוזיות העולה מהנתונים והביא את השוק למקום נכון יותר.

כמו כן, הרשות סבורה כי לצורך עידוד התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק יש לייצר תנאים שיאפשרו לשתי קרנות הפנסיה הקטנות החדשות, מור ואינפיניטי, להגדיל את כוחן בשוק הן בשיעור המצטרפים והן בשיעור ההפקדות והנכסים המנוהלים. לפיכך, בבחינה שנערכה על ידי הרשות כאמור ניתן משקל גם לעניין זה.

משקלול הנסיבות האמורות והיעדים שהציבה הרשות כמטרות ההליך השלישי להמשך פיתוחו של שוק הפנסיה בישראל וההתקדמות לקראת היעד הבא, נראה כי נדרש לתת הגנת ינוקא לכל הקרנות בעלות נתחי שוק הקטנים יחסית. עם זאת, לעמדת הרשות יש לתת קדימות בהגנה הניתנת לקרנות הקטנות החדשות על פני קרנות הקטנות הוותיקות יותר. מתוך כך גם בהליך הרביעי ניתנת הגנה במתווה מדורג וזאת ביחס לנתחי השוק של הקרנות השונות מתוך סך ההפקדות בשוק.

ג. שיעור דמי ניהול בקרנות הנבחרות

בהליכים כגון ההליך של קביעת קרן נבחרת מוכרת תופעת "קללת המנצח" – הגוף שנתן את המחיר הנמוך ביותר הוא זה שיזכה. אולם ביום שאחרי הזכייה יידרש הגוף הזוכה להתמודד עם המחיר הנמוך שהציע, ובכדי לעמוד בו ייאלץ לייצר חלופות זולות יותר במקומות אחרים, כגון ברמת השירות הניתנת על ידו. במצב זה החוסכים אומנם ייהנו ממחיר נמוך במיוחד אולם השירות שיקבלו לא יעמוד בסטנדרטים הנדרשים ולפיכך צפוי שיפגעו כתוצאה מכך.

כדי להימנע ממצבים כגון אלו, נקבעה בקרה על ההצעות שהוגשו בשלושת ההליכים הקודמים לפיה נדרשה כל חברה מציעה להציג הצהרת מנכ"ל על כך שדירקטוריון החברה המנהלת שאישר את שיעור דמי הניהול המוצעים ואת היתכנותם העסקית.

בנוסף על כך, ובכדי להביא להצלחת ההליך על כל מרכיביו, לרבות הגברת התחרות בשוק והגדלת מספר ההצעות הוגשו במסגרת ההליך השני וההליך השלישי, נקבע שיעור דמי ניהול מינימאלי הגדול מ-0, באופן שמצד אחד לא יהיה נמוך מדי ויאפשר לגופים נוספים להתמודד במסגרת ההליך ומצד שני עדיין יציב אלטרנטיבה ראויה וזולה לדמי הניהול המוצעים בשוק.

לאחר ניתוח מעמיק של נתוני השוק מתחילת הרפורמה, לרבות בחינת שיעור דמי הניהול שנקבעו בשלושת ההליכים הקודמים, שיעורי דמי הניהול הנהוגים בשוק כהטבות לקבוצות עובדים שונות כמו גם רווחיות החברות המנהלות, נקבעו במסגרת ההליך הרביעי שני מנגנוני הבקרה האמורים, ונשמרו תנאי ההליך השלישי לפיהם דמי הניהול שניתן יהיה להציע בהליך לא יפחתו מהשיעורים הבאים: דמי ניהול מהפקדה – 0.5% ; דמי הניהול מהחיסכון הצבור – 0.15%.

בנוסף לכך, גם בהליך הרביעי נשמר הדגש המיוחד שנקבע לצורך לשיפור מצבם של החוסכים המוחלשים וחוסכים ללא יתרה צבורה משמעותית, לפיו דמי הניהול מהפקדה שניתן יהיה להציע בהליך לא יעלו על שיעור של 1%, ללא קביעת הגבלת תקרה לגבי דמי הניהול מהחיסכון הצבור.

עם זאת, מאחר ומניתוח הנתונים נראה כי נדרש לתת את הדעת לכך שמגמת הגידול בנתח השוק של הקרנות הקטנות בהפקדות ובנכסים המנוהלים הינה מתונה באופן משמעותי לעומת הגידול שהיינו מצפים לראות לאור הגידול בשיעורי המצטרפים, ולבחון את הצורך בקביעת שיעורי דמי ניהול שיהיו אטרקטיביים גם לקהלים נוספים של חוסכים בעלי רמות שכר גבוהות ובעלי יתרה צבורה משמעותית.

לפיכך, נקבעה הוראה המאפשרת גמישות מסוימת בדמי הניהול הנגבים על ידי הקרנות הנבחרות, בהתאם למנגנון המרה שיקבע את אופן המרת דמי הניהול מצבירה לדמי ניהול מהפקדה, באופן שיטיב עם חוסכים שהם עמיתים פעילים בעלי יתרות צבורות משמעותיות ויאפשר לקרנות הנבחרות להתחרות ולהוות חלופה ראויה גם לקהלים אלו.

ד. משך תקופת ההליך

משך תקופת ההליכים התחרותיים הקודמים הייתה 3 שנים[1]. ניסיון הרשות מההליכים הקודמים מלמד כי תקופה של שלוש שנים בלבד אינה מספקת וכי נדרש לקבוע פרק זמן משמעותי יותר עבור כל הליך לצורך מיצוי אפקיטיבי יותר של מטרות ההליך. כדי שלא לערוך שינוי חד מידי בתקופה, נקבע כי תקופת ההליך תתארך בשנה אחת בלבד, כלומר לתקופה של ארבע שנים בסה"כ.

ה. מנגנון חלוקת מצטרפים חדשים

על מנת לפשט את הליך צירוף העובדים לקרנות הנבחרות על ידי המעסיקים, בהליך הרביעי נקבע מנגנון ברור ופשוט לאופן בו יצרף מעסיק כל אחד מעובדיו, שלא מימש את זכותו לבחירת קופת גמל לאחר שניתנה לו ההזדמנות לעשות כן, לאחת מהקרנות הנבחרות. בנוסף על כך, מספק מנגנון החלוקה תמיכה לעקרון הגנת הינוקא לקרנות הקטנות החדשות גם לאורך תקופת ההליך כולו, בנוסף על ההגנה הניתנת להם במסגרת ההליך עצמו. הגנה שלעמדת הרשות נדרשת לאור הפערים המשמעותיים שעלו מניתוח נתוני

[1] מלבד ההליך הראשון שמלכתחילה נקבע לשלוש שנים, אולם בהמלצת בג"ץ קרנות ברירת מחדל קוצר לשנתיים.

ההצטרפויות, בין ביצועי הקרנות הקטנות החדשות לבין הקרנות הקטנות הוותיקות יותר. קביעת מנגנון כאמור, תסייע למעסיקים בתהליך קביעת הקרן הנבחרת אליה יצורפו עובדיהם החדשים, וכן תאפשר לקרנות הקטנות החדשות להגיע לקהלי מעסיקים שבמסגרת ההליך השלישי לא עלה בידם להגיע אליהם. עם זאת, נקבעה תקופת היערכות לשם הכנת תשתית מתאימה על ידי הקרנות הנבחרות ועל ידי המעסיקים על מנת לאפשר יישום מיטבי של המנגנון.

ו. נוסחת דמי ניהול משוקללים

בחוזר קבועה נוסחה לשקלול דמי ניהול מהיתרה הצבורה ודמי ניהול מהפקדה המשמשת הן לעניין הליך תחרותי שעורך מעסיק עבור עובדיו והן לעניין ההליך התחרותי לקביעת קרנות נבחרות, ובהליך הרביעי אף נקבע מנגנון להמרת דמי הניהול מצבירה לדמי ניהול מהפקדה המתבסס על נוסחה זו.

הנוסחה הקבועה בחוזר עודכנה באופן הנותן משקל גדול יותר לדמי הניהול מהפקדה. שינוי זה נובע מכך שמרבית המצטרפים החדשים לקרנות הנבחרות הם בעלי צבירה נמוכה עד אפסית לגביהם דמי הניהול מהפקדה הינם משמעותיים יותר. כמו-כן, מתן משקל גדול יותר לדמי הניהול מהפקדה במנגנון המרת דמי הניהול, שכאמור מתבסס על נוסחה זו, יטיב עם החוסכים.

ז. מדד סיכון תיק ההשקעות

בחוזר קבועה הוראה לעניין רשימת הקריטריונים לפיהם יבחר מעסיק את קרן ברירת המחדל של עובדיו במסגרת הליך תחרותי שהוא עורך בעצמו. נקבע כי קריטריון המבטא את סיכון תיק ההשקעות יהיה קריטריון חובה ככול שהמעסיק יבחר לכלול בהליך התחרותי שהוא עורך את קריטריון "תשואת קופת הגמל במסלול ההשקעות". שינוי זה הינו בין היתר כתוצאה ממסקנות דוח מבקר המדינה שפורסם בנובמבר 2022[2] לפיו המליץ המבקר לרשות שוק ההון שיקבע שככל שיעשה על ידי המעסיק שימוש בקריטריון התשואה לבחירת קופת הגמל, יעשה גם שימוש בקריטריון המבטא את סיכון תיק ההשקעות על מנת שההשוואה בין הקופות תהא מיטבית.

6. סיכום

כאמור ברקע הדברים, במסגרת ההליך לקביעת קרנות נבחרות שמפרסמת הרשות ניתן מענה למצב של עובד שלא עשה שימוש בזכותו לבחור קרן פנסיה בעצמו, על אף שניתנה לו האפשרות לעשות כן, והמעסיק לא בחר קרן ברירת מחדל לעובדיו, בהליך תחרותי ושוויוני. במצב זה, ומתוך דאגה לזכויות העובדים, יוכל המעסיק להפקיד את התשלומים עבור עובדיו החדשים באחת מהקרנות שנבחרו בהליך לקביעת קרנות נבחרות שערכה הרשות בהתאם למנגנון שנקבע בהליך לאופן פיזור העובדים החדשים בין הקרנות הנבחרות. הליך זה הוא הליך מיטיב בעבור המעסיקים ובעבור העובדים, ואינו בא במקום זכותם הבסיסית של העובדים לבחור בכל קרן שירצו או במקום אפשרות המעסיקים לבחור בקרן ברירת מחדל אחרת, בהתאם לתנאים שקבועים בחוזר, אלא רק כחלופה למקרים שבהם לא העובד בחר קרן פנסיה באופן אקטיבי ולא המעסיק בחר קרן ברירת מחדל ספציפית.

[2] דוח מבקר המדינה, נובמבר 2022 "היבטים בפנסיה הצוברת ובשוק ההפצה הפנסיוני- ביקורת מעקב", עמ' 1854.

בחלוף שבע וחצי שנים מכניסת רפורמת קרנות נבחרות לתוקף ולקראת סיום תקופת ההליך השלישי, בחינה שערכה הרשות להשפעות הרפורמה על שוק הפנסיה בישראל מעלה כי הליך הקרנות הנבחרות המשיך להביא תוצאות רצויות גם בתקופת ההליך השלישי ובכלל כך - המשך הגברת התחרות בשוק הפנסיה בישראל שבאה לידי ביטוי בירידה מתמשכת ברמת דמי הניהול הן למצטרפים חדשים והן לעמיתים קיימים, והמשך צמצום הריכוזיות הקיימת בידיהן של קרנות הפנסיה הגדולות.

עם זאת, לעמדת הרשות התהליך טרם מיצה את עצמו ויש מקום לעריכת הליך רביעי לבחירת קרנות נבחרות וזאת לצורך שימור ההישגים שהושגו עד כה והעמקתם: שימור רמת המחירים הנמוכה שהושגה בשוק, והמשך תהליך צמצום הריכוזיות שכעולה מהנתונים הינו תהליך איטי יותר. מאחר והליך הקרנות הנבחרות היה למניע העיקרי לשני תהליכים חשובים אלו, הוחלט לצאת להליך חדש לבחירת קרנות נבחרות חדשות לתקופה של ארבע שנים נוספות, ובכך להמשיך את תהליך השינוי.

באשר לפרמטרים שעל פיהם יקבעו הקרנות הנבחרות החדשות –
לאור המפורט בהרחבה במסמך נמצא כי קיימת הצדקה להמשך מתן יתרון לקרנות בעלות נתחי שוק קטנים יחסית תוך מתן יתרון משמעותי יותר לקרנות הקטנות החדשות. בהתאם לכך נקבע כי יש להותיר בהליך הגנת ינוקא במתווה מדורג וזאת ביחס לנתחי השוק של קרנות הפנסיה מתוך סך ההפקדות בשוק. בנוסף על כך, כדי לפשט את הליך צירוף העובדים לקרנות הנבחרות על ידי המעסיקים וכדי להבטיח כי הקרנות הקטנות החדשות יצליחו לחדור בצורה מיטבית יותר לשוק, נקבע מנגנון לאופן פיזור העובדים החדשים בין קרנות הפנסיה הנבחרות. כמו-כן, הוחלט שלא להוסיף פרמטר נוסף לקביעת קרן נבחרת ולפיכך פרמטר דמי הניהול יישאר הפרמטר היחיד לקביעת קרן נבחרת.

בנוסף, בכדי להביא להצלחת ההליך על כל מרכיביו, לרבות הגברת התחרות בשוק והגדלת מספר ההצעות שיוגשו במסגרת ההליך נקבע כי גם בהליך זה שיעורי דמי הניהול שניתן להציע בהליך הקרנות הנבחרות לא יפחתו מהשיעורים הבאים: דמי ניהול מהפקדה - 0.5%; דמי ניהול מהחיסכון הצבור - 0.15%. כמו כן, נקבע כי יש לתת במסגרת ההליך מענה הן לחוסכים המוחלשים וחוסכים ללא צבירת חיסכון משמעותית באמצעות קביעה כי דמי הניהול מהפקדה שניתן להציע בהליך לא יעלו על שיעור של 1%, והן לחוסכים בעלי צבירת חיסכון משמעותית באמצעות קביעת מנגנון המרה שיאפשר לחוסך שיבחר בכך מיוזמתו להמיר שיעור מסוים מדמי הניהול מהחיסכון הצבור שנקבע בהליך לדמי ניהול מהפקדה.

7. שיתוף הציבור בקביעת האסדרה

א. טיוטת החוזר המתוקן וההליך פורסמה להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ב. בעקבות שיתוף הציבור, התקבלו ברשות הערות לטיוטות. להלן יפורטו ההערות העיקריות שהתקבלו ברשות:

1) הערות לעניין אופן יישום המנגנון לחלוקת מצטרפים חדשים, לרבות הערה באשר לצורך במנגנון המבטיח רמת שירות נאותה למעסיק ולעמית לאור מנגנון החלוקה.
2) הערות פרטניות לעניין מנגנון המרת דמי הניהול מצבירה לדמי ניהול מהפקדה.
3) שאלות ובקשות להבהרות בעניינים שונים שעלו.

ג. לאחר ששקלה הרשות את ההערות שהתקבלו מהציבור להלן העדכונים העיקריים שהתקבלו:

1) עדכון מנגנון חלוקת מצטרפים חדשים, קביעת תקופת היערכות לשם הכנת תשתית מתאימה על ידי הקרנות הנבחרות ועל ידי המעסיקים על מנת לאפשר יישום מיטבי של המנגנון.

2) קביעת סמכות לממונה לבחינת רמת השירות לאורך תקופת הזכייה.

3) עדכון המנגנון להמרת דמי הניהול כך שההמרה תתאפשר לעמיתם פעילים בלבד.

4) חידודים והבהרות נוספות נדרשות שעלו משאלות שהופנו במסגרת ההערות.

8. הנגשת דבר האסדרה לציבור

לאחר שתהליך האסדרה הושלם, תפעל הרשות לפרסם את דבר האסדרה בדף הייעודי לכך באתר הרשות. פרסום האסדרה באתר יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויעשה שימוש בשפה פשוטה ובהירה, בצירוף דוח קביעת האסדרה.